

1500791-81.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... polícia civil - informou que no fim da tarde dos roubos recebeu informações sobre os roubos no Posto Bremen. Passaram características do autor. Horas depois recebeu informações sobre outro roubo no hotel Ipanema. O assaltante tinha as mesmas características. As vítimas no posto Bremen disseram que chegou um homem, armado, lesionou um deles na lateral do tronco, subtraiu dinheiro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500791-81.2021.8.26.0575 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-81.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2272347/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 15004598 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO,  
1525/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2272347 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD DIAS FRASATO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Aceito a conclusão aos 25.07.2022, pois em gozo de faltas compensadas deferidas pela E. Presidência do TJSP no período de 11.07.2022 a 22.07.2022 quando o processo foi remetido à conclusão aos cuidados do MM. Juiz Substituto.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual contra Richard Dias Frasato e Newton César Souza da Costa, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, eis que no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 18h10, na Rua dos Paulistas, 468 - Auto Posto "Bremen" - nesta

cidade e Comarca, os acusados, em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Claudinei Fonseca e José Geraldo Ricardo, a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes ao Auto Posto Bremen.

Consta também que, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 00h50, na Rua Mal. Deodoro, 281 – nesta cidade de Comarca, Richard Dias Frasato e Newton César Souza da Costa, agindo em concurso de vontades e unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo contra Aprígio Moraes, a quantia de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pertencentes ao Hotel Ipanema.

A denúncia de págs. 89/92 veio instruída com o Inquérito Policial nº 2272347/2021 de págs. 01/53, inclusive com parecer favorável ao acolhimento da representação do Delegado de Polícia pela prisão preventiva do acusado.

A denúncia foi recebida aos 27 de agosto de 2021 e decretada a prisão preventiva dos acusados, conforme Decisão de págs. 130/135.

O réu Richard Dias Frasato foi citado às págs. 193, apresentando resposta a acusação às págs. 308/311, aduzindo, em síntese, que nega a prática dos ilícitos, requerendo a revogação da prisão preventiva, sobre a premissa de excesso de prazo na formação da culpa, presos a aproximadamente 5 (meses).

O réu Newton César Souza da Costa foi citado às pag. 272, onde apresentou resposta a acusação às págs. 277, onde declara reservar-se o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais, quando pleiteará a absolvição do acusado.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária dos acusados, foi ratificado o recebimento da denúncia (págs. 283/285), designando-se audiência e instrução, debates e julgamento.

Durante audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo e mídia audiovisual que se encontram arquivados no SAJ – pgs. 518/519.

Na fase do artigo 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Após exposição da prova oral nas pgs. 523/533 concluiu que a versão dos réus encontra-se isolada e contraditória. Aponta a ausência de provas do alibi alegado por Richard que somente foi criado posteriormente para isentá-lo de responsabilidade. Requer fixação de pena acima do mínimo legal pela premeditação em relação ao local dos fatos, além da personalidade e maus antecedentes dos réus. Indica, ainda, a violência descomunal empregada contra a vítima Aprígio que lesionou o braço. Aponta a multirreincidência de Newton e a reincidência de Richard. Requer o cúmulo material e imposição de regime fechado aos réus – pgs. 523/540.

A Defesa de Richard, por sua vez, destaca que as fotos produzidas nas pgs. 310 são autênticas e que o veículo de pgs. 38 não foi identificado pela ausência de placas, de modo que não pertence ao réu. Destaca que Aprígio não reconheceu qualquer dos réus e que o roubador é Anderson, pessoa estranha aos autos. Reporta-se às pgs. 308/311 no que tange à diferença de horários dos fatos. Alega que o réu estava em companhia de Ronaldo César Gomes Benedito, devendo ser absolvido pela imputação do crime no hotel. Quanto ao roubo no autoposto Bremen, alega que as testemunhas não

reconheceram o assaltante e que o réu não prestou qualquer auxílio ao larápio. Newton retratou-se da delação em Juízo e a confissão em solo policial não produz efeitos. Pugna pela absolvição na forma dos incisos V e VII do art. 386 do CPP – pgs. 548/554.

A defesa de Newton, a seu turno, alega que Newton não sabe ler, de forma que não confirma as declarações que foram colocadas nas pgs. 65 e 68. Sustenta que a contradição dos réus sobre o horário da carona é menos importante do que as contradições também verificadas nos depoimentos das testemunhas. Aponta a inexistência de reconhecimento pessoal e invoca o benefício da dúvida. Ressalta que Newton é negro e a vítima José Geraldo apontou ladrão de cor parda. A confissão de Newton em solo policial foi retratada em juízo e não produz efeitos. Aprígio não reconheceu Newton e o roubador do Hotel Ipanema chamaria-se Anderson. Alega, ainda, que o mero simulacro é insuficiente para configuração da causa de pena do uso de arma de fogo e que a arma deveria ser apreendida e periciada para que a majorante pudesse incidir. Requer, portanto, a absolvição do réu ou o afastamento da causa de aumento – pgs. 555/561.

\*\*\*\*\*

DECIDO.

## 1 - ) DA SÍNTESE PROBATÓRIA

### 1.1 ) Da materialidade delitiva

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (págs. 03/04, 07/08, 46/47), pelos termo de declarações (págs. 05, 06, 09, 42 ), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

### 1. 2- ) Das provas da autoria

Claudinei Fonseca – frentista do posto Bremen – informa que estava abastecendo com outro amigo, na bomba, estavam em 3. Um rapaz subiu no posto, a pé. Chegou com uma arma. Ele encostou a arma no depoente. Ele foi na bomba do José Geraldo e pegou dinheiro também. Onde ele encostou a arma ficou roxo. Não foi possível reconhecer as pessoas porque estavam de máscara, capuz. Saiu com o carro atrás do assaltante e um cliente que estava abastecendo também foi atrás. O cliente foi quem viu o assaltante entrando num carro com outro comparsa. O carro seria uma Captiva. Quando passaram a placa para a polícia eles já suspeitaram. O depoente foi para um lado e o rapaz para o outro lado. Quando retornou, o rapaz já estava passando a placa para o policial PM. O menino falou que era uma Captiva Preta. Segundo o menino havia outra pessoa no volante. Levaram R\$ 200,00, duzentos e pouco e do outro frentista. O depoente é frentista, assim como o José Geraldo. Não sabe se a polícia descobriu quem era. O rapaz era magro e parece que era mais escuro. O rapaz era mais alto que o depoente que tem 1,69. O rapaz deve ter em torno de 1,72, mais ou menos. O assaltante estava de casaco, mas não se lembra de outros detalhes na roupa. Ali na hora ficam apavorados. Já tinham passado por vários assaltos ali. Cometeu um erro de ter ido atrás. O rosto estava todo tampado com capuz e tudo. O depoente tem plaquetas baixas. Ao ser "cutucado" com a arma, ficou roxo. O assaltante encostou a

arma no outro frentista também. Ali passa muita gente, inclusive com as características do criminoso. O rapaz "cutucou" com a arma, bateu forte. A parte da arma que atingiu o depoente foi o cano. Não tomou coronhada. Ele cutucou com o cano e pediu dinheiro.

José Geraldo Ricardo - frentista do posto Bremen - confirma que o rapaz foi primeiro no seu parceiro e depois foi no depoente. O rapaz pressionou e disse que era um assalto. Ele pegou um revólver e cutucou na cintura. Ficou com marca. Ele disse vai, vai....Cutucou. Depois que viu que ficou roxo. Ele levou em torno de duzentos reais. O assaltante era moreno. Viu a mão só e parte do rosto. É uma pessoa parda, não chega a ser negro. O rapaz era magro. Ele era alto. O depoente tem 1,63 e o assaltante era um pouco mais alto. Não reparou na roupa porque ele foi muito rápido. Não tem condições de reconhecer. Pelo que soube os assaltantes foram num hotel também. Ouviu dizer, por um cliente, que havia outra pessoa esperando num carro. O assaltante entrou numa Captiva Preta. O cliente pegou a placa e passou para eles. O cliente não sabe dizer quem é. Conhece apenas de vista. Não sabe o nome. No dia a dia outras pessoas passam por ali. Ele bateu com o cano do revólver, cutucou e saiu correndo. Chegou a abastecer uma captiva preta, mas não sabe se era dele. Tem uma captiva que passa lá de vez em quando, quase igual, mas muda a placa. Tem outra captiva parecida.

Aprígio Moraes - funcionário do Hotel Ipanema - informa que era por volta de 00:30 e foi um rapaz que morava no hotel há 8 meses e usando máscara, ele meteu o revólver no nariz do depoente. Ele arrastou o depoente e arrastou para a sala onde o depoente dorme. Ele pisou na nuca do depoente e pegou o que tinha que pegar e foi embora. Identificou o hospede por causa do tamanho e testa dele e pela conversa dele. Ele falou para falar sossegado que não ia machucar o depoente, mas já tinha machucado. Deslocou o ombro e teve que operar. O hóspede se chama Anderson. Ele é um moreno, mais alto que o depoente que tem 1,70 de altura. É mais negro do que pardo. O rapaz não é nem gordo, nem magro. Não tem tatuagem, nada que lembra. O nome é Anderson, mas não sabe o sobrenome. Teve um outro assalto lá com outra moça que trabalha lá. A moça é a Carolina. O assaltante foi embora porque tinha uma moto esperando ele no posto, do outro lado do hotel. Não fez reconhecimento de ninguém na delegacia. O valor roubado foi uns R\$ 2.500,00. Ajuda na recepção do hotel. Quando foi assaltado não falou na delegacia que o assaltante morava no hotel. Não sabe se deveria ter falado isso, ficou receoso. Quando a pessoa se hospeda no hotel ela apresenta documento. Não tiram cópia do documento, mas fica arquivado o registro no hotel. Acredita que a ficha do Anderson esteja arquivada no hotel. Não acredita que se confundiu com o nome porque conviveu com o hóspede. Os meninos do posto é que disseram que o assaltante chegou na garupa de uma moto. Depois do crime não viu mais nada. Teve que operar o ombro. Seu ombro é deficiente e fraco e foi arrastado pelo braço, quebrando. O depoente tinha acabado de receber o salário. Levou uns R\$ 1.000,00 do próprio depoente e mais uns R\$ 1.500,00 do hotel. Ele estava de roupa tudo preta. A blusa debaixo era alaranjada. A cor da pele é mais para negro do que pardo. O frentista do posto que falou que viu o rapaz chegando de moto não sabe dizer o nome. São vários. Quatro ou cinco que trabalham naquele horário. Não lembra do sobrenome do assaltante - só Anderson. Não sabe dizer o resto do nome. Não pode dizer que o rapaz mais escuro seja o hóspede Anderson. Não tem certeza.

Florence Ribeiro Gallego Gomes - investigadora de polícia civil - informou que no fim da tarde dos roubos recebeu informações sobre os roubos no Posto Bremen. Passaram características do autor. Horas depois recebeu informações sobre outro roubo no hotel Ipanema. O assaltante tinha as mesmas características. As vítimas no posto Bremen disseram que chegou um homem, armado, lesionou um deles na lateral do tronco, subtraiu dinheiro e saiu correndo. Um dos frentistas estava abastecendo um pátio prata. O motorista do pátio perseguiu o assaltante que entrou na captiva preta. A captiva percebeu que estava sendo seguida e o assaltante desembarcou. O cliente voltou e passou as informações. Ficou sabendo que o sr. Aprígio tinha

passado por cirurgia. O autor levou até o quarto do sr. Aprígio e agrediu violentamente causando lesão na clavícula. O sr. Aprígio passou as características físicas. Pegaram imagens do posto Bremen e do Hotel Ipanema. Viram que um veículo captiva, preta, das mesmas características do primeiro roubo, tinha passado ali no exato momento do crime. O veículo deixou o autor do assalto e depois buscou. A mulher, dona da captiva, era a mãe do Richard Frasato. O carro estava no nome da mãe. Foram até o endereço e as pessoas disseram que o carro tinha sido vendido para Richard. Sabendo que era o Richard o dono da captiva, foram conversar com ele. Demorou um tempo até ele ser localizado. Ele negou tudo, primeiramente. Mas, depois de todas as evidências ele disse que de fato tinha passado no local e um homem, com apelido de "neguinho", tinha pedido uma carona para ele. Ele sabia onde o rapaz tinha trabalhado. Identificaram o Newton que foi o autor direto dos roubos e ele acabou confessando dizendo que o Richard tinha encontrado ele naquela tarde e combinaram os roubos e iriam dividir o proveito do crime. Richard e Newton foram presos anteriormente e eram conhecidos dos meios policiais. Newton conhecia o hotel Ipanema porque tinha ficado hospedado lá. O Richard foi indagado a respeito da chamada de corréu, mas ele negou, falando que somente tinha dado uma carona. Sobre a placa do carro ele falou que tinha ido numa festa e que pessoas poderiam ter tirado a placa dele, usado para fazer o roubo e depois ter devolvido a placa. Ele somente teria dado carona. O Newton foi preso no hotel por outro fato. Ele conhecia as dependências do hotel. A agressão no posto Bremen teria sido uma coronhada em um dos frentistas, na lateral do tronco. Houve laudo de exame de corpo de delito e juntaram as fotos no relatório. Foi a depoente quem fez o relatório do outro roubo no hotel Ipanema. O relógio de fiscalização de horário lá é manual e há "delay". Às vezes há erros na hora, nunca batem. Procuram mais ou menos pelo horário e vão correndo as imagens até encontrarem o que querem. São raros os equipamentos que o horário está correto com o real. As câmeras que pegam o carro estão no posto de combustível. As câmeras de dentro do hotel são do hotel e não necessariamente elas estão atualizadas com o horário de Brasília. Mas, era possível identificar o horário real. Vão até os estabelecimentos e pedem informações e percebem que o relógio da câmera está, por exemplo, 20 minutos atrasado. Olham o relógio real e verificam qual horário do relógio. Não se recorda se o horário que colocou está correto porque há delay. Aprígio pode ter se confundido sobre o nome do assaltante porque o hotel foi assaltado depois também e o autor chamava-se Anderson. O Aprígio pode ter confundido.

Henrique Eneas de Souza – policial civil - relata que os dois roubos foram praticados no mesmo dia com diferença de algumas horas. Perceberam pelas imagens e relatos das vítimas que o autor tinha as mesmas características. Inclusive as roupas eram iguais. No caso do posto, tiveram informações que um cliente, que estava abastecendo no momento do roubo perseguiu o autor e viu quando ele entrou num veículo captiva. O cliente anotou a placa do veículo e voltou ao posto e passou as informações aos funcionários. Conseguiram identificar o veículo que deu fuga ao assaltante e concluíram que o veículo estava no nome da mãe do Richard. Ele foi entrevistado e depois acabou falando que tinha dado carona para uma pessoa que conhecia como "neguinho" e acabou falando que esse "neguinho" trabalhava no barracão do Roque. Relataram que esse "neguinho" era conhecido como Newton. Apuraram o endereço e foram até o Newton que foi levado até a delegacia. Ele confessou o roubo do posto e disse que tinha combinado o roubo com o Richard. Iriam dividir o dinheiro. Em relação ao hotel Ipanema, pode dizer que o autor estava de gorro e máscara e não foi feito o reconhecimento pessoal. Mas, o autor usava as mesmas roupas e tinha as mesmas características físicas. Era pardo e tinha mesma compleição física. O Newton não confessou o crime do hotel Ipanema. O Richard negou os fatos. Tiveram informações de que o Newton havia se hospedado no hotel Ipanema por diversas vezes. As vítimas não fizeram reconhecimento pessoal porque o criminoso usava gorro e uma máscara. As características citadas coincidiam com as do Newton que era pardo, negro. O porte físico também "bate" com o Newton. Perceberam que o autor dos dois assaltos estava com as mesmas roupas. Não sabe dizer se as vítimas disseram se era pardo ou negro. Na verdade, as vítimas disseram

que era moreno, entre pardo e negro.

Ronaldo César Gomes Benedito - testemunha de defesa - informa que estava com o Richard no dia 02 ou 01 de outubro. Era uma sexta-feira ou sábado. O Richard ficou com o depoente até umas 03:30 - 04:00. Ele chegou na casa do depoente por volta de 20:00. O Richard tem uma Captiva, não sabe se preta ou azul escuro. O carro estava com o Richard na porta da casa do depoente. O Richard estava com a irmã do depoente. O nome dela é Ana Laura. Não sabe se eles tinham relacionamento. O Newton conhece há muitos anos, mas fazia tempo que não o via. Estudou com ele quando ele era criança. Não sabe dizer se ele é amigo do Richard. Além do depoente e o Richard sua esposa e seu filho também estavam na casa. Acredita que era na sexta-feira que ele chegou e ficou até a madrugada de sábado. Ele não saiu e nem foi buscar nada. Confirma que a foto de pgs. 310 foi tirada no dia 01.10 e postou no dia em que foi tirada.

O acusado Richard Dias Frassato, tem 43 anos. Tem filhos, mas não está casado. É pintor. Foi preso em 2016 por quebra de medida protetiva. Estudou até o ensino médio completo. Ouviu o que os policiais disseram. Em relação ao hotel nem tinha ciência do roubo. Mora na cidade há 20 anos e nunca entrou no hotel. No posto Bremen, realmente deu carona para o Newton, mas não tinha ciência do roubo. Desceu no bairro do Redentor, ia ser crisma da sua filha, encontrou o Newton e deixou ele na rodoviária e seguiu seu destino. Acabando a crisma pegou sua namorada e foi para a casa do irmão dela. Chegou lá por volta de 20:00 e saiu de lá 03:00 da manhã. Depois não viu o Newton mais. Falou para os policiais que tinha ido na casa do Ronaldo no dia do acontecido. Falou que não tinha como porque estava na festa na casa do seu cunhado. Não fazia muito tempo que se relacionava com a Ana Laura, fazia uns 3 meses. O posto se localiza na subida, sentido Vale Redentor. Pegou o Newton descendo e deixou ele na rodoviária que fica mais próxima ao Centro. Tem uma rua paralela ao posto, que foi construída, e ele estava descendo por ali. Deparou-se com ele e deu a carona para ele. Tinha conhecimento que o Newton trabalhava no barracão, mas no dia dos fatos ele estava morando na casa da mãe dela. Tinha ciência que ele já tinha se hospedado lá tempos atrás. Conhece o Newton lá de cima, do Vale do Redentor. Nada mais tem a declarar. Quando foi perguntado sobre a pessoa que tinha dado carona falaram o nome da pessoa. Conhecia o Newton como "Neguinho". Só deu carona porque conhecia ele, mas não tinha ciência do nome dele ao certo. Reconhece a foto de pgs. 310 que foi tirada no dia que foi na casa do Ronaldo. As duas fotos foram tiradas na casa dele. Entrou lá por volta de 20:00 e saiu de madrugada, por volta de 03:00 - 03:30.

O acusado Newton Cesar Souza da Costa, foi preso anteriormente por assaltos. Fazia 4 meses que estava em liberdade. Tem 34 anos. Tem uma filha. Fazia uso de cocaína, crack e maconha. Estava trabalhando, seu irmão era gerente do barracão do Roque e estava trabalhando lá. Seu apelido é "newtinho". Nega que tenha feito os assaltos. Pegaram o depoente e levaram na delegacia. Falou que não foi o depoente e não sabe ler, nem escrever. Estudou até a terceira série. Richard lhe deu carona. Ele pegou o depoente perto do barracão e levou até a rodoviária. Estava acabando de sair do serviço e estava com roupa da firma, uniforme. A roupa é uma camiseta verde e em cima a gola é cor de abóbora. Moram no mesmo bairro que o Richard e o conhece há vários anos. Nega que tenha confessado e dito que combinou os assaltos com o Richard. Faz muitos anos atrás que ficava no hotel Ipanema quando mexia com droga. Sua mãe não gostava que mexia com droga e então pousava lá, mas isso foi há muito tempo atrás. Gostaria que fossem obtidas as filmagens para constatar que não foi o autor dos crimes. Trabalhou até umas 16:00 e pegou a carona com o Richard por volta de 16:40. Não sabe dizer porque disseram que o carro do Richard estava próximo ao local do assalto de noite. Apenas deu sinal para ele parar e ele parou. Conversou com o Richard até umas 17:30 e depois não viu ele. Nega que tenha confessado aos policiais. Nas redondezas do posto é caminho Vale-Centro e andou a pé ali. É comum passar por ali pessoas com as mesmas características do depoente porque é o único

acesso para ir ao Centro. Já viu umas 3, 4 captivas parecidas ali.

Na fase inquisitiva também foi ouvido Mateus Charles Silva Rodrigues que confirmou ter feito a venda de um veículo Captiva para o acusado Richard - pgs. 10.

\*\*\*\*\*

## 2 - ) DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA E DO DIREITO APLICÁVEL.

Como visto, a dialética entre as provas aportadas neste feito convergem no sentido do envolvimento dos réus nos roubos que vitimaram Claudinei Fonseca, José Geraldo Ricardo e Aprígio Moraes.

Como se nota pela análise da prova oral colhida sob o contraditório, as teses defensivas são imprestáveis a eximir os réus de culpa.

Em suma, o réu Newton Cesar Souza da Costa entrou no estabelecimento comercial Auto Posto Bremen, onde trabalham as vítimas Claudinei Fonseca José e Geraldo Ricardo, como se consumidor fosse, anunciando o assalto e estando em posse de arma de fogo a fim de potencializar o sucesso da empreitada criminoso frente ao funcionários do estabelecimento, agredindo Claudinei e levando dele a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), e em seguida abordou Geraldo, subtraindo dele outros R\$ 200,00 (duzentos reais), valores estes pertencentes ao estabelecimento. Enquanto isso, Richard Dias Frasato ficou encarregado de levar e dar "fuga" a Newton.

Não satisfeitos, horas após, agindo da mesma forma, Newton e Richard deliberaram por roubar o Hotel Ipanema, e conforme previamente ajustado entre eles, Richard na condução do veículo Captiva levou Newton até próximo do Hotel, onde portando uma arma de fogo foi em direção aquela hospedaria, onde abordou o a vítima Aprígio de forma agressiva e portando ostensivamente uma arma de fogo, agredindo a vítima a ponto de causar-lhe lesões, subtraindo assim a quantia de R\$ 1.100,00 (um mil de cem reais).

O álibi de Richard não o isentaria de participação no fato ocorrido no dia 01.10.2021 às 18:10 horas, pois a testemunha Ronaldo disse que Richard chegou ao local apenas por volta das 20:00 horas.

No que se refere ao fato ocorrido no dia 02.10.2021 às 00:50 tem-se que a testemunha foi imprecisa em dizer a data exata em que Richard teria estado em sua companhia, podendo ser na sexta-feira ou no sábado. No caso da visita ter ocorrido no sábado, dia 02.10.2021, a partir das 20:00 horas e ter se estendido até às 03:30-04:00 do dia 03.10.2021, nenhuma incompatibilidade há entre a participação de Richard e o depoimento da testemunha Ronaldo.

Apenas para a hipótese de Richard ter se mantido na casa de Ronaldo entre o período de 20:00 da sexta-feira - dia 01.10.2021 até às 03:30 - 04:00 do dia 02.10.2021 é que poderia gerar dúvida sobre a participação de Richard nos eventos que se passaram às 00:50 do dia 02.10.2021.

A imprecisão milita em desfavor da defesa, conforme disposição contida no artigo 156 do CPP: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:"

Destarte, não havendo prova cabal que coloque o réu em local diverso no momento do delito, tem-se que o acervo probatório acusatório subsiste.

Na fase inquisitiva, houve categórica confissão de Newton sobre o crime ocorrido no

Auto Posto Bremen. Além da confissão, houve chamada de corréu - pgs. 65.

Newton ratificou as declarações nas pgs. 68.

Richard, por sua vez, declarou nas pgs. 42 que no dia dos fatos estava realmente na posse do veículo Captiva preta. Confirmou as mesmas declarações nas pgs. 45.

As fotos de pgs. 35/36 demonstram claramente a sequência em que o assaltante sai do Auto Posto Bremen e embarca no veículo Captiva, o que vem ao perfeito encontro da confissão e chamada de corréu de Newton a respeito do crime praticado no posto de gasolina.

As fotografias de pgs. 38/39 permitem constatar o veículo Captiva nas imediações do hotel Ipanema, onde o mesmo autor do roubo no autoposto também vitimou o idoso Aprígio.

Com efeito, não se pode desconsiderar os indícios como meio de prova e seu valor. O Art. 239 do CPP prevê : Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Nos dizeres de Malatesta "Os indícios não merecem, certamente, uma apoteose, mas também não merecem a excomunhão maior."

A conclusão obtida neste Juízo é a de que neste processo há indícios graves, precisos e concordantes, hábeis a respaldar o raciocínio indutivo-dedutivo acerca da culpabilidade dos réus sobre os crimes descritos na denúncia.

As partículas do fato principal pinçadas nesta decisão revelam condições firmes e seguras que permitem visualizar o envolvimento de ambos os réus nos delitos de roubo que lhes foram imputados na denúncia.

O álibi de Richard, absolutamente inconsistente, não resiste ao cotejo junto aos demais elementos de prova coligidos que o colocam em franca comunhão de esforços com Newton para a prática dos roubos.

Vale reiterar ter havido confissão de Newton e chamada de corréu em relação ao crime ocorrido no Auto Posto.

Quanto à retratação em Juízo, verifica-se que não passa de estratégia autodefensiva que, no entanto, é incapaz de repercutir favoravelmente ao réu.

Isso porque ambos os policiais ratificaram a confissão do réu em solo policial, ocasião em que implicou Richard na coautoria delitiva. Além disso, o réu não pode invocar a própria torpeza no sentido de que não leu os depoimentos prestados a fim de fazer crer que o Delegado de Polícia cometeu crime de falsidade ideológica em duas oportunidades ao constar nas pgs. 65 e 68 declarações com conteúdo diverso daquele que realmente foi externado pelo réu na Delegacia de Polícia.

Avesso ao quod plerumque accidit que a autoridade de Polícia Judiciária subverta declarações de investigados a fim de incriminar injustamente pessoas inocentes. Mister lembrar que os atos da polícia judiciária gozam de presunção de legitimidade e legalidade.

O Ministério Público também argumentou, com razão, no seguinte sentido: "Não contavam os autores que um dos clientes do posto, que presenciou o roubo, fosse ter a iniciativa de seguir o roubador e de ver o momento em que ele adentrou ao veículo



Captiva, de cor preta, próximo ao local, ocasião em que conseguiu anotar as placas deste (EQE-8I81) e repassá-las às vítimas, que, por sua vez, as informam à polícia, viabilizando a identificação do seu proprietário e coautor dos fatos, Richard. A partir de então desenrolaram-se as investigações. De posse das imagens captadas pelo circuito interno de monitoramento do posto Bremen, a polícia verificou a ação criminosa, onde um rapaz (Newton) chega a pé e, após anunciar o assalto, empregou violência contra os frentistas, subtraiu valores e empreendeu fuga pela Rua dos Paulistas, indo ao encontro do seu comparsa (Richard), que o aguardava no interior do veículo Captiva para lhe dar fuga. O horário era por volta de 18h15. Como bem explicou a policial Florence, não é um horário exato. Pelas imagens conseguidas (vide relatório policial de fls. 33/41), é possível ver o Fiat Palio do tal cliente seguindo a Captiva do réu Richard, o qual, ao notar a presença do carro, saiu em desabalada carreira. Ou seja, cai por terra a versão de Richard de que apenas deu carona para Newton, senão não fugiria do veículo Palio ao notar a perseguição, tampouco Richard soube explicar porque seu veículo passou pelos locais dos fatos nas duas oportunidades dos crimes, e, quando da ocorrência do roubo no hotel, passou nas proximidades deste duas vezes, uma para deixar o comparsa Newton e outra para busca-lo." (pgs. 534)

O Parquet também destacou, de forma perspicaz, a dinâmica da investigação, ponto que exsurge com especial relevância para o caso, ao consignar nas pgs. 535: "Há de se destacar que Newton foi identificado após a indicação feita por Richard." (sublinhado no texto original).

A respeito da referência supra aos argumentos acusatórios, abra-se breve parênteses, pois é prudente consignar que é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal) (E. STF: MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.06.2008; Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 692.087/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 12.08.2014, unânime, DJe 29.08.2014 e no STJ: REsp 1.426.406/MT, Rel. p/Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.05.2017).

A imprecisão de Aprígio sobre o nome do assaltante não é capaz de tornar obscuro o conjunto probatório. Primeiramente, porque não se pode exigir de qualquer vítima que saiba o nome de seu algoz. Segundo, porque o hotel foi assaltado outras vezes, o que justifica a confusão do idoso, violentamente agredido na ocasião.

No que tange à majorante é certo que a causa de aumento de pena indicada na denúncia - emprego de arma, está nitidamente comprovada, conforme elementos probatórios supra declinados, pois restou claro que o delito foi praticado pelo réu com uma arma de fogo, como transcrito alhures.

As majorantes do inciso § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I também restaram devidamente evidenciadas.

O emprego de arma configura exercício de grave ameaça de maior periculosidade, razão por qual tal circunstância é sancionada como causa de aumento de pena pelo art. 157, § 2º-A, do Código Penal, não se tratando, portanto, de elemento insito ao tipo penal.

No caso sub judice, o entendimento do Juízo é pela prescindibilidade de apreensão da arma para caracterização da majorante.

Insta lembrar, ao contrário da tese da defesa, que a simples posse de arma em mãos, independentemente de sua potencialidade lesiva de ferir é bastante para configurar grave ameaça e impor temor às vítima de roubo, dando azo à majorante.

Pacífico o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça em entender presente a causa de aumento de pena, ainda que a arma não seja apreendida, prescindível o laudo de sua potencialidade lesiva, sendo a natureza do agente, contundente. Observe-se:

"STJ-) PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. 2. Dessa forma, malgrado não tenha sido apreendida a arma, as declarações das vítimas corroboram a tese exposta na denúncia de que houve uso de arma de fogo na ação delituosa. (REsp 863190/RS - RECURSO ESPECIAL 2006/0123547-1, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, T5 - QUINTA TURMA, 28.11.2006, DJ 18.12.2006 p. 510.)

STJ-) HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa. Precedentes do STJ e STF. 2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (Habeas Corpus nº 137395/DF (2009/0101453-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 01.09.2009, unânime, DJe 28.09.2009).

Para a caracterização da causa de aumento em referência, bastam elementos extraídos dos autos que atestem a utilização da arma e, no presente caso, os elementos estão presentes, conforme excertos transcritos na análise da prova da autoria.

Neste sentido também: TJSP - Ap. 906.377.3/6, 7ª C. rel. Des. Ivan Marques, 25.05.2006, v.u.

Cabe registrar, ainda, que "O emprego de arma por apenas um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime participaram, bastando, para tal, o simples porte ostensivo para configurar a qualificadora, mesmo sem efetiva utilização" (TRF 4.ª R. - 4.ª S. - Rev. 2000.04.01.054988-2/PR - Rel. Amir Sarti - j. 15.08.2001).

"O emprego de arma por um dos agentes importa no aumento da pena para todos os que do crime participaram" (TJRJ - AC - Rel. A. P. Albuquerque Júnior - RT 504/407). Tratando-se de fato modificativo da imputação, o ônus da prova recai sobre a defesa, conforme entendimento do E. STJ. Observe-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CP). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO OU ARTEFATO SEM CAPACIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento desta Casa, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 2. A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo majorado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (AGRG no HC

n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018) - (AGRG no HC n. 673.987/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 09/08/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 704.484; Proc. 2021/0353907-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/06/2022)"

Desta feita, as provas amealhadas nas fases inquisitiva e judicial da persecução criminal levam à conclusão de que os réus praticaram o delito previsto nos art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suma, o Juízo não se ressentido de qualquer dúvida razoável estando convencido da pertinência subjetiva passiva da denúncia e de que a conduta praticada amolda-se à *fattispecie* capitulada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, na modalidade consumada.

O tipo penal classificado como roubo consuma-se no momento - ainda que breve - no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 111981/AL (2012/0018086-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 29.05.2012, unânime, DJe 11.06.2012; Habeas Corpus nº 192831/RJ (2010/0226951-2), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 10.04.2012, unânime, DJe 25.04.2012; Habeas Corpus nº 127271/SP (2009/0016588-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Vasco Della Giustina. j. 27.03.2012, unânime, DJe 11.04.2012).

À guisa de conclusão, verificada a tipicidade da conduta, sua ilicitude e a culpabilidade dos réus, os fatos descritos na denúncia assumem feições criminosas de modo a reclamar a necessária pena para atender aos fins de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva.

\*\*\*\*\*

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público para CONDENAR RICHARD DIAS FRASATO E NEWTON CESAR SOUZA DA COSTA como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, por três vezes, conforme dosimetria que segue, nos moldes do artigo 71 do mesmo diploma normativo.

Inicia-se a dosimetria pelo roubo praticado no Auto Posto Bremen pelo réu Newton:

Ao avaliar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), constata-se que o grau de culpabilidade da conduta do agente é evidente, mas não ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal.

Sua conduta social e personalidade não devem influenciar negativamente a reprimenda, pois tal valoração implica apologia ao direito penal de autor, fenômeno antigarantista que não conta com o entusiasmo deste magistrado.

Os motivos da prática delituosa não desbordam do âmbito da própria tipicidade no que toca ao elemento subjetivo do injusto (*animus rem sibi habendi*).

As circunstâncias autorizam ligeiro acréscimo na reprimenda, pois no Auto Posto Bremen duas pessoas foram agredidas para a prática do roubo.

As consequências do delito não recomendam o acréscimo da reprimenda, a despeito dos valores e quase totalidade dos objetos roubados não terem sido recuperados e o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática da infração penal.

O réu ostenta maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos da ação penal Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara. Crime Contra a Paz Pública (art. 288 do CP): 0002018-11.2006.8.26.0575 (0002018-11.2006.8.26.0575) - pg. 125.

Diante da análise acima, fixo a pena-base em 2/6 acima do mínimo legal, em decorrência dos maus antecedentes (1/6) e das circunstâncias (1/6), estabelecendo-a em 5 anos e 4 meses de reclusão; e, considerando também as diretrizes previstas nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, observa-se que o réu é multirreincidente. Com efeito, ostenta condenação nos autos Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000086-48.2018.8.26.0613 (0006600-77.2018.8.26.0496), com trânsito em julgado para a defesa aos 11.06.2018 - pgs. 123 e Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumário: 0000080-92.2017.8.26.0575 (0001382-16.2019.8.26.0502), com trânsito em julgado para a defesa aos 31.10.2018.

Como confessou o delito no Auto Posto deve beneficiar-se da atenuante.

Todavia, no caso de multirreincidência a compensação não é a medida mais justa. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Portanto, a confissão de um só crime tem o condão de anular os efeitos de uma única condenação capaz de gerar a reincidência. Em contexto diverso, de múltiplos delitos, caso o réu confesse diversos crimes poderá fazer jus à compensação de diversas condenações hábeis a caracterizar a reincidência.

Fica compensada a condenação do processo 0000086-48.2018.8.26.0613 (0006600-77.2018.8.26.0496) pela confissão.

A condenação nos autos 0000080-92.2017.8.26.0575 (0001382-16.2019.8.26.0502) autoriza o acréscimo de 1/6 na reprimenda que passa a ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias, e 15 dias-multa.

Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, cada qual a autorizar o acréscimo de 1/3 (concurso de agentes – art. 157, § 2º, inciso II) na pena e mais 2/3 (emprego de arma – art. 157, § 2º-A, inciso I), exaspero a pena em 3/3, dobrando-a.

A reprimenda passa, então, ao patamar de 12 anos, 5 meses e 10 dias, e 30 dias-multa, a qual torno em definitiva à míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Pela prática do crime no Hotel Ipanema a pena é diversa.

Na primeira fase o aumento de 1/6 ocorre tanto pelos maus antecedentes quanto pelas consequências graves com a lesão na clavícula da vítima Aprígio Moraes, totalizando 2/6.

Fica estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão; e, considerando também as diretrizes previstas nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, não houve confissão. Sendo o réu multirreincidente como visto, deve experimentar acréscimo na pena de 2/6 (1/6 por cada condenação) e também acréscimo de 1/6 por ter sido o crime praticado contra idoso (art. 61, II, "h" do Código Penal), uma vez que Aprígio conta com 71 anos.

Cabível, portanto, na segunda etapa, agravamento de 3/6 na pena imposta que resulta em 8 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Na terceira fase, incidem as majorantes do inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do mesmo dispositivo que, como visto, autorizam o acréscimo respectivamente de 1/3 e 2/3, totalizando 3/3, o que faz dobrar a pena que passa a ser de 16 anos de reclusão e 38 dias multa.

Houve continuidade delitiva entre os roubos. Diante da ficção jurídica prevista no artigo 71 do Código Penal, exaspero a pena do crime mais grave (pelo cálculo supra assim considerado o delito no Hotel Ipanema) em 1/6, fixando-a em 18 anos e 8 meses de reclusão e 44 dias-multa, que passa a ser a pena definitiva do réu por ambos os eventos delituosos.

\*\*\*\*\*

O Juízo ocupa-se doravante da situação de RICHARD pela coautoria no crime praticado no Auto Posto Bremen:

Reporto-me aos fundamentos expostos em relação à dosimetria do corréu Newton, pois as circunstâncias autorizam ligeiro acréscimo na reprimenda, uma vez que no Auto Posto Bremen duas pessoas foram agredidas para a prática do roubo.

Richard também ostenta maus antecedentes, porquanto condenado definitivamente nos autos do processo Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Outros Feitos não Especificados: 0007559-25.2006.8.26.0575 (0007559-25.2006.8.26.0575) com trânsito em julgado aos 06.06.2007 – pg. 104.

Recebe, na primeira etapa, pena idêntica ao comparsa, a saber pena-base em 2/6 acima do mínimo legal, em decorrência dos maus antecedentes (1/6) e das circunstâncias (1/6), estabelecendo-a em 5 anos e 4 meses de reclusão; e, considerando também as diretrizes previstas nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa não se beneficia de qualquer confissão. Por outro lado, é reincidente, pois condenado definitivamente no processo nº 0000214-56.2016.8.26.0575 - Trânsito em Julgado em 20/09/2016, conforme certidões de págs. 102. Recebe também o agravamento de 1/6 na sanção que passa a ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias, e 15 dias-multa.

Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, cada qual a autorizar o acréscimo de 1/3 (concurso de agentes - art. 157, § 2º, inciso II) na pena e mais 2/3 (emprego de arma - art. 157, § 2º-A, inciso I), exaspero a pena em 3/3, dobrando-a.

A reprimenda passa, então, ao patamar de 12 anos, 5 meses e 10 dias, e 30 dias-multa, a qual torno em definitiva à míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Pelo crime praticado contra o Hotel Ipanema vitimando o idoso Aprígio, havendo apenas uma condenação hábil a gerar reincidência e a agravante do crime cometido contra idoso, a pena de Richard é ligeiramente menor a de Newton.

Inicia-se em 5 anos e 4 meses de reclusão, diante dos maus antecedentes (+1/6) e consequências na vítima Aprígio (+1/6); e, considerando também as diretrizes previstas nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, haverá o acréscimo de mais 2/6, sendo 1/6 pela reincidência e 1/6 pelo fato de o crime ter vitimado idoso, totalizando 7 anos, 1 mês e 10 dias, e 17 dias-multa.

Na terceira fase, incidem as majorantes do inciso II do § 2º do art. 157 e inciso I do § 2º-A do mesmo dispositivo que, como visto, autorizam o acréscimo respectivamente de 1/3 e 2/3, totalizando 3/3, o que faz dobrar a pena que passa a ser de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 34 dias-multa.

Houve continuidade delitiva entre os roubos. Diante da ficção jurídica prevista no artigo 71 do Código Penal, exaspero a pena do crime mais grave em 1/6 (também considerada a pena do crime ocorrido no Hotel Ipanema), fixando-a em 16 anos, 7 meses e 3 dias, e 39 dias-multa, que passa a ser a pena definitiva do réu por ambos os eventos delituosos.

O regime inicial de cumprimento de pena para ambos os réus é o FECHADO, conforme § 3º do artigo 33 do Código Penal, visto que ambos ostentam maus antecedentes e reincidência. Ademais, a pena ultrapassa 8 anos.

A base de cálculo da pena de multa será 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa.

Não permito que os réus recorram em liberdade, ficando ratificados os fundamentos das decisões que decretaram as prisões preventiva e indeferiram os pleitos de liberdade provisória. Os réus responderam ao processo presos e encerrada a instrução, robusteceram-se os indícios de autoria e provas de materialidade.

Expeça-se a guia de execução provisória, recomendando-se os réus que passam a ter

como título da prisão provisória a presente sentença penal condenatória recorrível.

CONDENO os réus RICHARD DIAS FRASATO e NEWTON CESAR SOUZA DA COSTA ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Com o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências:

- )Expeçam-se guias de execução definitiva;
- )Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- )Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- )Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- ) Se patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE. Publique-se; intimem-se e cumpra-se.

Sao Jose do Rio Pardo, 28 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA